

1505470-95.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337429/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 21901093 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 5758/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2337429 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505470-95.2021.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505470-95.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337429/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 21901093 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 5758/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2337429 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 5758/21/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Valquíria Passos de Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

VALQUIRIA PASSOS DE SOUSA, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, caput, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 12 de dezembro de 2021, às 10h50, no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, localizado na Rod. Campinas Monte Mor, km 05, Complexo Penitenciário, Jardim Novo Ângulo, nesta cidade de Hortolândia, trazia consigo, para fim de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 03 (três) cigarros artesanais de maconha, com peso bruto de 11,4 gramas (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 09, auto de constatação de fls. 10/11 e laudo toxicológico de fls. 62/64), sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação da acusada para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n. 11.343/06. Devidamente notificada, foi apresentada resposta às fls. 75/76.

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida (fls. 77/79).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e, ao final, ao interrogatório da acusada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da acusada nos termos em que articulado na denúncia.

A defesa, por outro lado, requereu a absolvição da acusada e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo e a fixação do regime de cumprimento mais brando previsto em lei.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - Fundamentação.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, no auto de exibição e apreensão de fls. 09, auto de constatação de fls. 10/11, boletim de ocorrência de fls. 06/08, laudo pericial de fls. 62/64 e dos depoimentos colhidos.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio das provas testemunhais.

Em sede policial, a testemunha Ana Paula Pinto Defende, agente penitenciária, mencionou que na data dos fatos, durante o procedimento de revista realizado por meio de "scanner corporal", verificou-se que a acusada possuía algo de incompatível com a imagem costumeira, pois estavam escondidos na barra da calça dela, três cigarros de maconha. Sendo Valquíria indagada, alegou que a droga era para o marido.

A testemunha Luiz Henrique Laface, agente penitenciário, declarou que na data dos fatos foi acionado, pois Ana havia detectado no scanner uma imagem fora do costume e ao averiguar, foi encontrado na barra da calça de Valquíria três cigarros de maconha, que segundo ela, era para uso do marido.

A acusada ficou em silêncio durante o interrogatório judicial.

Da análise dos depoimentos acima colacionados, verifico que a versão dos fatos exposta na denúncia é procedente.

Nada há nos autos que desmereça o relato das testemunhas, pois prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, inclusive com os indícios da fase extrajudicial e provas submetidas ao crivo do contraditório.

Impossível não dar crédito ao relato dos agentes penitenciários, que, ao que tudo indica, agiram com lisura, não se podendo desacreditar nos seus depoimentos. Além do mais, não há motivos para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a acusada dirigiu-se ao referido estabelecimento prisional com o pretexto de visitar seu esposo, e com o objetivo de entregar droga a uma terceira pessoa, ocultou as substâncias na barra da calça que vestia.

Ocorre que, durante revista realizada na entrada do estabelecimento prisional, ao ser submetida ao aparelho de scanner corporal, os agentes penitenciários verificaram que a acusada trazia um objeto incomum em suas vestes, sendo encontrados 03 (três) cigarros artesanais de maconha na barra da calça dela (fls. 62/64).

Após ser questionada, a ré admitiu a posse da droga e que a droga seria entregue ao marido, que se encontra detido no estabelecimento prisional.

Assim, é evidente a prática do crime de tráfico de drogas, amoldando-se os fatos ao prescrito no art. 33, caput, c.c. artigo 40, caput, inciso III, ambos da Lei de Drogas, não havendo nenhum outro enquadramento típico para tal atitude. Logo, é inviável a absolvição da ré.

Portanto, em vista das provas até o momento perquiridas, fica fácil perceber a responsabilidade penal da acusada quanto aos fatos narrados. Em suma, encontra-se a acusada incurso nas sanções do art. 33, "caput", c.c. artigo 40, caput, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Atento às disposições dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, verifico que, das drogas apreendidas em poder da acusada não dão ensejo ao acréscimo da pena-base. A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, é normal. A acusada não ostenta antecedentes criminais (fls. 29/31). Sobre a conduta social e a personalidade da acusada não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie. As circunstâncias devem ser consideradas normais ao tipo penal incriminador. As consequências foram normais. Não há falar em comportamento da vítima (crime de perigo abstrato). Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, há aumento contido no artigo 40, caput, inciso III, conquanto o crime foi cometido nas dependências e imediações de estabelecimento prisional, cabendo, assim, um aumento de 1/6 da pena. Assim, torno a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, já que se trata de condenada primária, portadora de bons antecedentes, e não há provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A redução será operada na fração máxima (2/3), tendo em vista a quantidade e natureza da droga (fls.62/64). Torno a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, estes calculados no valor unitário mínimo.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, ex vi do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Porque presentes os requisitos previstos no art. 44, incisos I, II e III, e § 2º, segunda parte, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho para cada dia de condenação e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser destinada a entidade beneficente desta comarca de Hortolândia, a ser eleita pelo Juízo da Execução. Condono a ré ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

III - Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO a acusada VALQUIRIA PASSOS DE SOUSA, já qualificada, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Porque presentes os requisitos previstos no art. 44, incisos I, II e III, e § 2º, segunda parte, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho para cada dia de condenação e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser destinada a entidade beneficente desta comarca de Hortolândia, a ser eleita pelo Juízo da Execução. Condono a ré ao pagamento das custas processuais, salvo se for beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado.

Se for o caso, fixo honorários ao causídico indicada pelo convênio DPE/OAB no

máximo da respectiva tabela, em virtude do trabalho desenvolvido ao longo do feito.

IV – Providências finais.

Nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, determino a destruição da droga apreendida, por meio de incineração, nos termos do art. 50-A, da mesma lei, caso tal providência ainda não tenha sido tomada.

Após o trânsito em julgado: a) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal ; b) comunique-se a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins pertinentes (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) proceda-se ao cálculo e à consequente cobrança das custas processuais, ressalvada a hipótese de o réu ser beneficiário da assistência judiciária; d) recolham-se os valores referentes à pena pecuniária (art. 50 do CP); e) oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística deste Estado (art. 809 do CPP); f) Oficie-se para destruição da amostra de droga reservada à contraprova, nos termos do art. 72 da Lei 11.343/2006.

P. I. C.

Hortolândia, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA